ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. экон. наук, доцент		Г.С. Армашова-Тельник
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

Выбор ОПФ: сравнительный анализ трёх бизнес-идей

по курсу: Основы бизнеса

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

			Г.В. Буренков И.А. Лаврешин
СТУДЕНТ гр. №	4321		Р.Р. Покало
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Цель работы 4
2 Характеристика организационно-правовых форм 5
2.1 Индивидуальный предприниматель 5
2.2 Общество с ограниченной ответственностью 5
2.3 Непубличное акционерное общество 5
2.4 Налог на профессиональный доход 5
3 Исходные данные трёх бизнес-идей 7
4 Сравнительный анализ ОПФ 8
4.1 Ателье «Подошва за 40 минут» 8
4.2 Онлайн-школа «Гав-класс» 8
4.3 Производство «Жар-короб» 9
5 Схема выбора ОПФ 10
6 Обоснование выбора 11
6.1 Ателье — ИП 11
6.2 Онлайн-школа — ООО 11
6.3 Производство — ООО 11
7 Риски выбранных форм 13
8 Ответ на контрольный вопрос 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 16

ВВЕДЕНИЕ

Организационно-правовая форма задаёт, кто отвечает по долгам, как входят деньги инвестора, можно ли нанять персонал и как выглядит бизнес для банка и крупного покупателя. Ошибка на старте либо запрещает модель целиком (самозанятость при штате и обороте выше лимита), либо навешивает реестр акционеров на мастерскую из трёх человек.

В работе сравниваются четыре формы: индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, непубличное акционерное общество и режим налога на профессиональный доход. Три бизнес-идеи индивидуализированы и не совпадают с шаблоном задания: сервис, онлайн-школа и производство.

1 Цель работы

Цель работы — сопоставить характеристики четырёх организационно-правовых форм и выбрать оптимальную форму под каждую из трёх бизнес-моделей.

Задачи работы:

1) для каждой идеи построить таблицу сравнения четырёх форм по десяти критериям (ответственность, регистрация, инвестиции, бухучёт, налоги, масштабируемость, штат, лимит выручки, число учредителей, восприятие контрагентами);

2) выбрать форму и дать четыре–пять аргументов по каждой идее;

3) указать два–три риска выбранной формы и способы их снижения;

4) ответить на контрольный вопрос: в каком случае акционерное общество предпочтительнее общества с ограниченной ответственностью.

2 Характеристика организационно-правовых форм

Ниже — рабочий минимум, без которого сравнение таблиц превращается в копирование справочника. Правовой каркас форм задан Гражданским кодексом Российской Федерации и специальными законами об обществах, регистрации и налоге на профессиональный доход [1]. Налоговые режимы, которые дальше встречаются в таблицах: УСН — упрощённая система налогообложения; ОСНО — общая система налогообложения (налог на прибыль организаций и налог на добавленную стоимость, НДС); ПСН — патентная система налогообложения для отдельных бытовых услуг. Актуальные лимиты и условия режимов публикует Федеральная налоговая служба [2].

2.1 Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое зарегистрировано в этом статусе и ведёт деятельность без образования юридического лица. Учредитель может быть только один. По обязательствам он отвечает своим имуществом, а не «в пределах вклада». Регистрация относительно быстрая и дешёвая. Нанимать работников можно. Принять второго партнёра как совладельца нельзя: для этого нужно юридическое лицо. Банки и крупные закупщики к индивидуальному предпринимателю обычно холоднее, чем к обществу.

2.2 Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью — юридическое лицо с уставным капиталом, разделённым на доли. Участников от одного до пятидесяти. По общему правилу каждый рискует в пределах своей доли, а не квартирой. В общество можно принять инвестора, прописать корпоративный договор, посадить на баланс заём и оборудование. Бухгалтерский учёт обязателен. Для двух и трёх партнёров это базовая форма: доли видны, вход и выход капитала описаны, статус понятен контрагенту.

2.3 Непубличное акционерное общество

Непубличное акционерное общество выпускает акции, ведёт реестр акционеров и живёт по более тяжёлым корпоративным процедурам, чем общество с ограниченной ответственностью. Имеет смысл, когда капитал должен обращаться как ценные бумаги: несколько классов прав, опционы менеджменту, пакетный вход фонда,

подготовка к публичности, число участников выше потолка общества с ограниченной ответственностью. Для бытового сервиса, небольшой онлайн-школы и цеха из трёх знакомых людей реестр и эмиссия — цена без функции.

2.4 Налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход — специальный режим для одного человека. Регистрация через приложение, учёта как у фирмы нет. Нанимать работников нельзя. Годовая выручка ограничена 2,4 млн рублей. Принять вклад инвестора или оформить долю партнёра невозможно. Как только в модели появляются штат, второй учредитель или оборот выше лимита, режим закрывается независимо от того, насколько он «удобный на бумаге».

3 Исходные данные трёх бизнес-идей

Три модели разведены по числу учредителей, капиталу и найму, чтобы выбор формы не схлопнулся в одну рекомендацию. Идеи и цифры свои, не из шаблона: вместо кофейни, языковой школы и мебельного цеха взяты сервис подошвы, кинология и термокороба. Сводка — в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные трёх бизнес-идей

Параметр	Идея 1. «Подошва за 40 минут»	Идея 2. «Гав-класс»	Идея 3. «Жар-короб»
Суть	Замена подошвы на точке за 40 мин; ночное окно — курьер сдаёт пару сам и ждёт	Онлайн-школа кинологии: разбор домашнего видео «собака игнорирует „ко мне“ у урны»	Производство двухконтурных термокоробов: шаурма не греет оливье
Локация	СПб, Купчино, 20 м² цоколь в собственности	Полностью онлайн	СПб, промзона Парнас, цех 340 м² в аренде
Штат	2 (мастер и приёмщик; приёмщик ведёт ночное окно)	4 кинолога на НПД + 1 менеджер в штате	16 (раскрой, сборка, ОТК, склад, 2 менеджера B2B)
Выручка / год	3 600 000 ₽	7 800 000 ₽	38 400 000 ₽
Старт	420 000 ₽, только свои (пресс, колодки, запас подошв)	620 000 ₽, свои	9 200 000 ₽: 4,5 млн свои + 4,7 млн заём
Учредители	1 человек	2 человека, 70 / 30	3 человека, 45 / 35 / 20
Горизонт	Через 14 месяцев — вторая точка у «Проспект Просвещения»	Через 9 месяцев — частный инвестор на приложение «Дневник лап» (GPS выгула)	Контракты с агрегаторами, витрина на маркетплейсах, поставка в Алматы

Идея 1. Ателье стоит в цокольном нежилом помещении 20 м², которое уже есть у собственника: это не покупка торгового зала на 60 метров. Цикл «40 минут» считается только на точке: приёмка, снятие изношенной подошвы, прессование новой, короткая сушка, выдача на руки. Выезд мастера к клиенту домой и обратная доставка в эти 40 минут не входят. Ночное окно 22:00–02:00 — курьер сам заносит пару и ждёт. Выручка заложена как старт, а не как «полный зал»: 9 заказов в день при среднем чеке

1 500 ₽ и 22 рабочих дня дают около 300 000 ₽ в месяц и 3,6 млн ₽ в год. Расчёт на 15–20 клиентов в день для первого года нереалистичен.

Идея 2. Онлайн-школа кинологии — цифровой продукт двух партнёров (автор методики 70 % и разработчик платформы 30 %). Через девять месяцев планируется не банковский кредит, а инвестиционный раунд: частный инвестор вкладывает деньги в разработку приложения «Дневник лап» и получает долю в обществе. Раунд — это этап сделки, на котором меняются состав участников и доли, а не просто заём под проценты. Без юридического лица такую сделку оформить не на кого.

Идея 3. Цех на Парнасе шьёт термокороба с двумя контурами и продаёт их агрегаторам доставки, на маркетплейсах и оптом в Алматы. Трое участников держат доли 45 / 35 / 20: технолог, коммерческий директор и участник, который дал часть денег и вправе позже выйти, не останавливая линию. Ни одна модель не укладывается в лимит 2,4 млн рублей, поэтому налог на профессиональный доход как основная форма отпадает для всех трёх.

4 Сравнительный анализ ОПФ

По каждой идее сравнены четыре формы по десяти критериям. Оценка привязана к фактическим цифрам модели. В таблицах 2–4: УСН — упрощённая система налогообложения; ОСНО — общая система налогообложения; НДС — налог на добавленную стоимость. Результаты приведены ниже.

4.1 Ателье «Подошва за 40 минут»

Таблица 2 — Сравнение ОПФ для ателье «Подошва за 40 минут»

Критерий	ИП	ООО	АО (непубличное)	НПД
Число учредителей	1 — совпадает	1 допустимо, форма избыточна	Избыточно	1, но наём 2 человек запрещён
Регистрация	Госпошлина 800 ₽, быстро	4 000 ₽, устав, счёт	4 000 ₽ + реестр и эмиссия	Бесплатно через приложение
Ответственность	Всем личным имуществом	В пределах доли	В пределах акций	Всем имуществом
Выручка 3,6 млн ₽	Лимита нет	Лимита нет	Лимита нет	Лимит 2,4 млн ₽ — не проходит
Штат 2 чел.	Можно оформить	Можно	Можно	Наём запрещён
Инвестиции 0,42 млн, свои	Достаточно, вклад не нужен	Уставный капитал ради формы	Эмиссия бессмысленна	Вклад инвестора невозможен
Бухучёт	Не обязателен, книга учёта	Обязателен	Обязателен, тяжелее	Не нужен
Налоги	УСН (упрощённая система) / патент	ОСНО (общая система) / УСН	ОСНО / УСН с ограничениями	Режим есть, модель не влезает
Вторая точка через 14 мес.	Можно, кредит слабее	Удобнее как сеть	Избыточно	Нельзя масштабировать наймом
Контрагенты	Своё помещение; банки холоднее	Солиднее, чем нужно	Избыточный статус	Для точки в Купчино ничего не даёт

4.2 Онлайн-школа «Гав-класс»

Таблица 3 — Сравнение ОПФ для онлайн-школы «Гав-класс»

Критерий	ИП	ООО	АО (непубличное)	НПД
Учредители 70 / 30	Только 1 человек — отсекается	1–50, доли в уставе	Акции возможны, рано	Только 1 человек
Регистрация	Не подходит по составу	Стандарт общества	Реестр + решение об эмиссии	Не подходит по составу
Ответственность	Личная	В пределах доли — важно при двух партнёрах	В пределах акций	Личная
Выручка 7,8 млн ₽	Лимита нет	Лимита нет, УСН доступен	Лимита нет	Лимит 2,4 млн ₽ — не проходит
Штат: 4 НПД + 1 менеджер	Менеджера можно нанять	Менеджер в штате, кинологи по договорам	То же, дороже сопровождение	Менеджера нанять нельзя
Инвестор через 9 мес.	Долю продать некому	Доля, корпоративный договор, конвертируемый займ	Акции удобны позже, сейчас дорого	Инвестиции невозможны
Бухучёт	Проще, но форма закрыта	Обязателен, соразмерен школе	Избыточен на старте	Нет учёта — и нет модели
Налоги	УСН (упрощённая система)	УСН 6 % с платформы реалистичен	Чаще ОСНО (общая система)	Оборот режим не тянет
Приложение «Дневник лап»	Права и доли не развести	Права на юрлице, доли под раунд	Имеет смысл после оценки	Некому принять деньги инвестора
Риск конфликта 70 / 30	Второго партнёра юридически нет	Нужен корпоративный договор, иначе тупик	Акционерное соглашение тяжелее	Партнёрства нет

4.3 Производство «Жар-короб»

Таблица 4 — Сравнение ОПФ для производства «Жар-короб»

Критерий	ИП	ООО	АО (непубличное)	НПД
Учредители 45 / 35 / 20	Невозможно	Норма, доли в уставе	Возможно, но рано	Невозможно
Регистрация	Закрыто по составу	Адекватна цеху и займу	Реестр держателя, лишние издержки	Закрыто
Ответственность	Личная + заём 4,7 млн — опасно	Ограничена долей; субсидиарка — при недобросовестности	Ограничена акциями	Личная, плюс наём 16 человек запрещён
Выручка 38,4 млн ₽	Лимита нет, но форма закрыта	УСН доступен (лимит 266,1 млн ₽)	Часто общая система	Далеко за 2,4 млн ₽
Штат 16 чел.	Нанять можно, но учредителей трое	Норма	Норма	Наём запрещён
Заём 4,7 млн под оборудование	Банк хуже кредитует ИП	Залог основных средств на юрлице	Возможно, дороже процедуры	Кредит самозанятому несоразмерен
Бухучёт	Для цеха всё равно понадобится	Обязателен, нужен	Обязателен плюс реестр	Недостаточен
Налоги	УСН / ОСНО	УСН 15 % при высокой доле расходов	Вероятен НДС (налог на добавленную стоимость)	Неприменим
Агрегаторы / маркетплейсы / Алматы	Крупный опт чаще хочет юрлицо	Стандартный контрагент	Статус «акционерное общество» не нужен	Самозанятый не пройдёт проверку агрегатора
Выход 20 % инвестора	Некого выводить	Продажа доли, преимущественная покупка	Продажа пакета проще, чем доля	Некого выводить

5 Схема выбора ОПФ

Порядок работы на задании об оргструктуре прямо требует схему «как есть» в Draw.io, Miro или блок-схемой в Word с комментариями в пунктире. В работе по выбору формы такого требования нет: формат сдачи — таблицы и текст. Тем не менее алгоритм выбора удобно зафиксировать блок-схемой, иначе таблицы остаются набором ячеек без правила. На рисунке 1 — тот же алгоритм, который применён к трём идеям. Пунктиром вынесены комментарии к конечным блокам и трассировка решений.

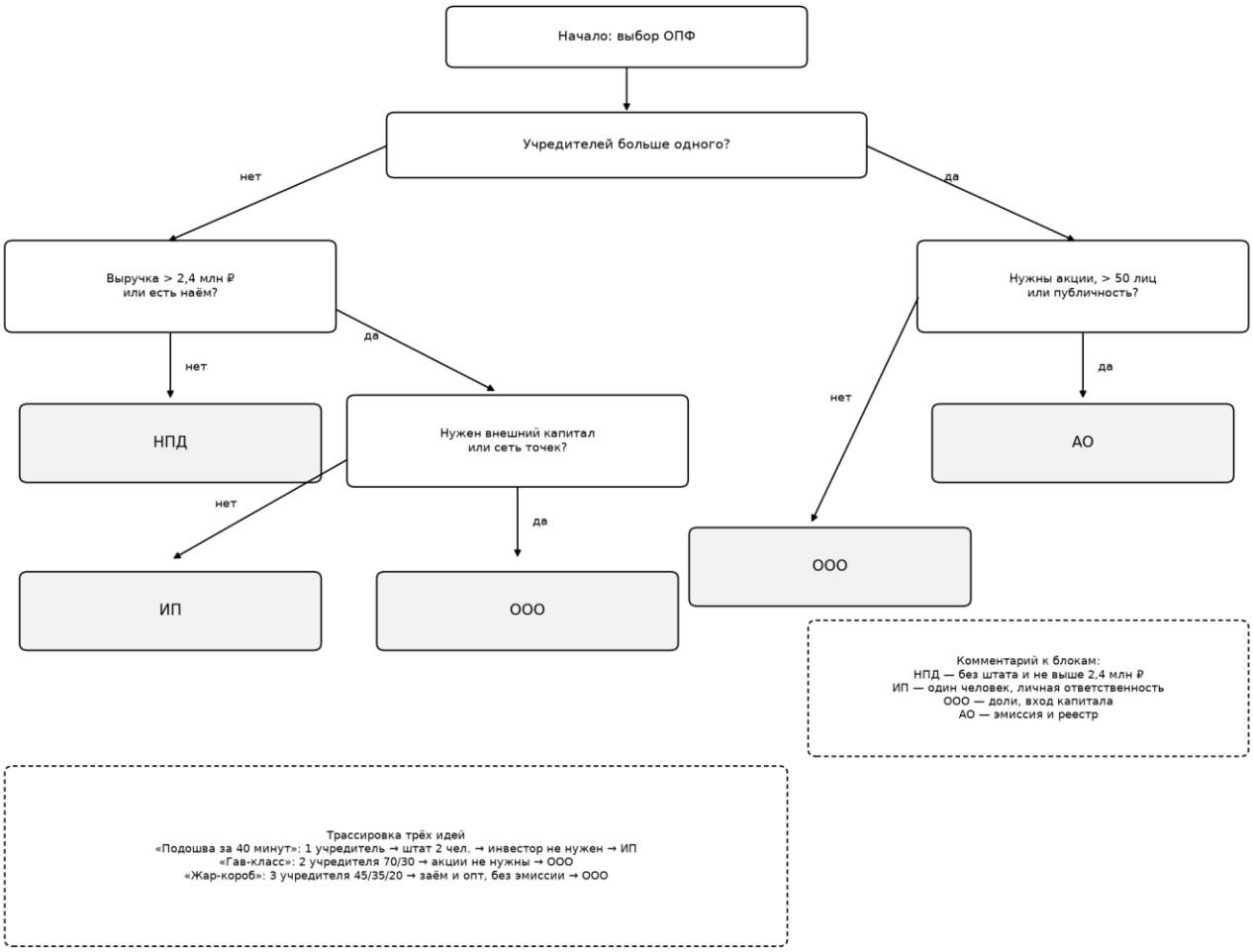


Рисунок 1 — Алгоритм выбора организационно-правовой формы

Чтение схемы. Сначала смотрим число учредителей. Один человек ещё не означает самозанятость: если есть штат или оборот выше 2,4 млн рублей, налог на профессиональный доход закрыт. Дальше вопрос про внешний капитал и сеть. Два и более учредителей сразу убирают индивидуального предпринимателя и самозанятость; акционерное общество включается только если нужны акции,

публичность или больше пятидесяти участников. Для наших трёх идей схема даёт ИП — ООО — ООО, что совпадает с таблицами 2–4.

6 Обоснование выбора

6.1 Ателье — ИП

Выбрана форма индивидуального предпринимателя. Во-первых, учредитель один, второго субъекта нет и не планируется: общество с одним участником здесь ничего не добавляет, кроме устава и обязательного учёта. Во-вторых, выручка 3,6 млн рублей выше лимита налога на профессиональный доход 2,4 млн рублей, а двое работников закрывают этот режим ещё раз: самозанятый не вправе нанимать персонал. В-третьих, старт 420 000 рублей своими деньгами, без входа инвестора — эмиссия акций и доли не нужны. В-четвёртых, помещение уже в собственности, арендодателя «под юридическое лицо» нет. В-пятых, бытовой ремонт обуви допускает упрощённую систему налогообложения или патент; регистрация предпринимателя дешевле и быстрее. Непубличное акционерное общество для мастерской 20 м² избыточно: реестр и эмиссия не окупаются бытовым сервисом.

6.2 Онлайн-школа — ООО

Выбрано общество с ограниченной ответственностью. Во-первых, двое учредителей 70 / 30: предприниматель и самозанятый — одно лицо, второго партнёра туда не вписать. Во-вторых, через девять месяцев нужен вход частного капитала в приложение «Дневник лап»; у общества есть доля, корпоративный договор и конвертируемый займ, у предпринимателя этого контура нет. В-третьих, оборот 7,8 млн рублей уже втрое выше потолка налога на профессиональный доход. В-четвёртых, менеджер оформляется в штат, кинологи остаются внешними экспертами по договорам — гибрид нормален именно для юридического лица. В-пятых, исключительные права на курсы и код приложения удобно держать на обществе, а не у одного человека. Акционерное общество на этом этапе даёт реестр и эмиссию без инвестора-акционера: лишняя цена без функции.

6.3 Производство — ООО

Выбрано общество с ограниченной ответственностью. Во-первых, трое участников с неравными долями 45 / 35 / 20: предприниматель и самозанятость отпадают сразу. Во-вторых, заём 4,7 млн рублей под оборудование проще посадить на

юридическое лицо, чем на индивидуального предпринимателя. В-третьих, 16 сотрудников и цех 340 м² — это уже не «самозанятый с термопистолетом». В-четвёртых, агрегаторы доставки и маркетплейсы проверяют контрагента; общество здесь базовый стандарт. В-пятых, выручка 38,4 млн рублей при расходах на сырьё и оплату труда делает осмысленной упрощённую систему «доходы минус расходы»; лимиты режима не пробиты. Непубличное акционерное общество дало бы более удобный выход участника с долей 20 % через продажу акций, но ценой реестра и эмиссии, которые трём людям без публичного размещения нечем окупить. Пока этот участник держит меньшую долю в цехе и не является инвестиционным фондом, общества достаточно.

7 Риски выбранных форм

Ателье, индивидуальный предприниматель. Первый риск — ответственность всем имуществом: отдельный учёт операций точки, страхование гражданской ответственности мастера, не обеспечивать оборот квартирой. Второй — вторая точка через 14 месяцев: банк может отказать предпринимателю в инвестиционном кредите, поэтому заранее копить запас и закладывать конвертацию в общество, если появится партнёр. Третий — болезнь единственного предпринимателя останавливает точку: доверенность на приёмщика и регламент смены мастера.

Онлайн-школа, общество. Первый риск — тупик 70 / 30 при конфликте: корпоративный договор с правилом тупиковых решений, опционом выкупа и запретом унести методику. Второй — разводнение доли на раунде: заранее прописать конвертацию и потолок размывания. Третий — переквалификация договоров с кинологами в трудовые: не ставить им график как у штата, платить за акты разбора видео, а не «за месяц занятий».

Производство, общество. Первый риск — субсидиарная ответственность при нехватке имущества на заём: не выводить дивиденды в кассовый разрыв, фиксировать решения участников. Второй — аренда на Парнасе: смена площади не должна ломать залог оборудования, в договоре займа нужен перечень основных средств, а не адрес цеха. Третий — выход двадцати процентов: преимущественная покупка доли оставшимися, оценка независимым оценщиком, рассрочка, чтобы не останавливать линию.

8 Ответ на контрольный вопрос

Непубличное акционерное общество предпочтительнее общества с ограниченной ответственностью в тех случаях, когда у доли как инструмента не хватает функций либо эти функции обходятся дороже, чем выпуск акций.

Первый случай: планируется выпуск акций и вход портфельных инвесторов пакетами, без переписывания устава под каждого нового участника. Второй: число участников может превысить пятьдесят — это потолок общества с ограниченной ответственностью. Третий: нужен выход инвестора продажей пакета без нотариальной сделки с долей и без того согласия всех оставшихся, которое часто зашивают в устав общества. Четвёртый: подготовка к публичности и внешнему реестру под проверку инвестора. Пятый: несколько классов прав голоса, привилегированные акции, опционы топ-менеджменту — это акционерный инструментарий, а не доли.

Для трёх моделей этой работы акционерное общество избыточно. В ателье один собственник и бытовой сервис. В «Гав-классе» два партнёра и ещё не закрытый первый инвестиционный раунд: сначала общество и корпоративный договор, акции — если инвестор потребует именно их. В «Жар-коробе» три участника и банковский заём; более удобный выход держателя 20 % сам по себе не окупает ведение реестра. Акционерное общество целесообразно, когда капитал должен обращаться в форме акций. Пока капитал оформлен долями нескольких человек, достаточно общества с ограниченной ответственностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам сравнения для ателье «Подошва за 40 минут» выбрана форма индивидуального предпринимателя. Модель стартовая: 20 м², двое в штате, около девяти заказов в день и 3,6 млн рублей выручки в год. Это выше лимита налога на профессиональный доход и требует найма, но не требует второго учредителя и внешнего капитала.

Для онлайн-школы «Гав-класс» и производства «Жар-короб» выбрано общество с ограниченной ответственностью. В школе двое партнёров и через девять месяцев инвестиционный раунд под приложение. В цехе трое участников, заём 4,7 млн рублей и оптовые контракты. Налог на профессиональный доход отсечён у всех трёх идей лимитом выручки и наличием работников. Непубличное акционерное общество ни одной модели не требуется.

Алгоритм на рисунке 1 совпадает с таблицами 2–4: сначала число учредителей, затем лимит 2,4 млн рублей и штат, затем вопрос о внешнем капитале и акциях. Условия налоговых режимов сверены с официальными материалами Федеральной налоговой службы и Министерства финансов Российской Федерации [2, 3]. Прогноз спроса, диаграмма Ганта, рейтинг поставщиков и оценка инвестиционных проектов в эту работу не входят и выполняются отдельными файлами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Об акционерных обществах: федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федер. закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ. О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»: федер. закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

2. Федеральная налоговая служба: официальный сайт. – Москва, 2005 – URL: https://www.nalog.gov.ru (дата обращения: 21.09.2026). – Текст: электронный.

3. Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. – URL: https://minfin.gov.ru (дата обращения: 21.09.2026). – Текст: электронный.